RESOLUCIÓN NÚMERO 842 DE 2022

(18 de noviembre de 2022)

"Por la cual se actualiza la reglamentación del Consejo Consultivo de Seguridad Vial y se dictan otras disposiciones"

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL

En uso de sus atribuciones constitucionales y legales y en especial de las que le confieren la Ley 1702 de 2013 y la Ley 2222 de 2022

CONSIDERANDO:

Que mediante el artículo 1º de la Ley 1702 de 2013 se creó la Unidad Administrativa Especial denominada Agencia Nacional de Seguridad Vial como entidad descentralizada, del orden nacional, que forma parte de la Rama Ejecutiva, con personería jurídica, autonomía administrativa, financiera y patrimonio propio, adscrita al Ministerio de Transporte.

Que el numeral 7.3 del artículo 9 de la Ley 1702 de 2013, define que una de las funciones de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, en materia de coordinación y consulta, es la de promover, a través de la consulta y participación, la colaboración de los agentes económicos, sociales y académicos implicados en la política de seguridad vial.

Que originalmente el numeral 15.4. del artículo 15 de la Ley 1702 de 2013 establecía lo correspondiente al Consejo Consultivo de Seguridad Vial, así:

ARTÍCULO 15. COMISIONES, CONSEJOS Y COMITÉS. Se crearán los siguientes Consejos y Comités como instrumentos de apoyo y facilitadores de las actividades de la Agencia:

(…)

15.4 Consejo Consultivo de Seguridad Vial. El Consejo Consultivo de Seguridad Vial será un órgano consultivo y de participación público-privado en el que son miembros los representantes de todos los agentes sociales, en especial representantes de las víctimas, de los distintos colectivos de usuarios, de los agentes económicos del sector de ensamblaje automotor, autoridades de tránsito, organismo de apoyo y académicos expertos en la seguridad vial. Su función es la de informar los planes y las estrategias de seguridad vial, proponer acciones, debatir propuestas y lograr el compromiso y alineamiento con estos sectores público-privados en los objetivos y estrategias nacionales de seguridad vial.

PARÁGRAFO 1o. Asistirán de manera permanente, el presidente de la Federación de Aseguradores Colombianos Fasecolda o, su delegado, y el presidente del comité de representación del capítulo técnico de autoridades de tránsito o su delegado.

PARÁGRAFO 2o. Cada uno de los agentes sociales y económicos, autoridades de tránsito y organismo de apoyo enunciados elegirá un (1) delegado al Consejo consultivo."

Que, en atención a lo dispuesto en la normativa citada, la Agencia Nacional de Seguridad Vial expidió la Resolución 098 del 14 de marzo de 2019, "*Por la cual se crea y estructura el Consejo Consultivo de Seguridad Vial*", en la cual reglamentó, entre otros aspectos, lo concerniente a las funciones, miembros, nombramientos y sesiones del Consejo Consultivo de Seguridad Vial.

Que el 9 de abril de 2021 la Agencia Nacional de Seguridad Vial expidió la Resolución 111, que modificó la Resolución 098 de 2019, fortaleciendo aspectos relacionados con los miembros, la secretaría técnica, la conformación, instalación y las funciones del Consejo Consultivo de Seguridad Vial a fin de lograr su puesta en funcionamiento y establecer un mecanismo que facilitará a los actores sociales y económicos, la postulación y elección de sus representantes.

La citada Resolución 111 de 2021 en su artículo 6 estableció el mecanismo para la convocatoria, postulación y elección de representantes así*:*

"Articulo 6. Mecanismo para la convocatoria, postulación y elección de Representantes. *La Agencia Nacional de Seguridad Vial realizará una convocatoria abierta a través de medios masivos de comunicación o canales virtuales o comunicaciones, para que los diferentes agentes sociales y económicos elijan o designen a sus representantes y se surta la comunicación del proceso de elección.*

La Agencia Nacional de Seguridad Vial podrá disponer los mecanismos técnicos, tecnológicos o logísticos que faciliten a los diferentes agentes sociales y económicos la postulación y elección de los representantes como miembros del Consejo Consultivo para su instalación inicial conforme se establece a continuación:

1. Para el representante de las víctimas por accidentes de tránsito (siniestros viales) y el representante de los colectivos de usuarios la postulación y elección de candidatos se realizará a través de la página web de la Agencia Nacional de Seguridad Vial de la siguiente manera:

1.1 Postulación de candidatos: El plazo para postular candidatos será de diez (10) días hábiles. Finalizado este plazo se publicará el listado de candidatos que se postularon, para conocimiento de los votantes.

1.2 Registro de votantes: Vencido el plazo anterior, se realizará el registro de votantes por un término de ocho (8) días hábiles.

1.3 Elecciones: El siguiente día hábil al plazo establecido para el registro de votantes, se realizarán las elecciones mediante la página web.

La postulación de candidatos para representar a las víctimas y a los colectivos de usuarios deberá acompañarse de los siguientes documentos de acuerdo con los parámetros previstos en el cronograma del proceso de postulación: Fotografía

actualizada, Fotocopia del documento de identidad, Carta de compromiso frente a sus posibles representados, Texto (1500 caracteres incluidos espacios) y URL de un video en el que el candidato podrá exponer su perfil y plan de trabajo, Autorización para difundir la información registrada.

En el caso de los postulados a representar los colectivos de usuarios, se deberá aportar adicionalmente carta de postulación con los datos básicos del candidato firmada por el representante del colectivo.

2. Para el representante de Organismos de Apoyo al Tránsito, el representante del sector académico y el representante del sector de ensamblaje automotor, la Agencia Nacional de Seguridad Vial solicitó a las organizaciones legalmente constituidas que los representen o agremien, a través de medios masivos o el envío de comunicación escrita, que remitieran la designación de un representante por actor, en un término de diez (10) días calendario. Plazo que se podría prorrogar en situaciones debidamente justificadas por un término de cinco (5) días calendario más.

3. Tratándose de las Autoridades de Tránsito, la Agencia Nacional de Seguridad Vial le solicitó a través de medios masivos o el envío de comunicación escrita que remitieran la designación de un representante en un término de diez (10) días calendario.

Plazo que se podrá prorrogar en situaciones debidamente justificadas por un término de cinco (5) días calendario más.

Parágrafo 1. En caso de existir más de una postulación para representar a cada uno de los agentes sociales y económicos, el último día del cronograma propuesto para la convocatoria, postulación y elección de los representantes al Consejo, la Dirección de Coordinación Interinstitucional de la Agencia Nacional de Seguridad Vial realizará un sorteo mediante el sistema de balotas entre los postulados por cada agente social o económico, con el fin de obtener el representante único por cada uno de ellos, dicho sorteo será transmitido por el canal virtual que disponga la Entidad.

Parágrafo 2. Este mecanismo se utilizará hasta tanto los respectivos agentes y actores sociales y económicos adopten su propia reglas para la designación de sus representantes en el Consejo Consultivo. La Agencia Nacional de Seguridad vial a través de la Dirección de Coordinación Interinstitucional, informará a los Entes de Control el inicio del proceso para el acompañamiento que los mismos estimen conveniente dentro del marco de sus competencias.

Parágrafo 3. El cronograma para la realización del proceso de postulación y de elección donde se establezcan las condiciones de participación será publicado en la página web de la Agencia Nacional de Seguridad Vial con antelación al inicio del proceso.

Parágrafo 4. Los resultados del proceso de elección de los representantes de los actores sociales y económicos del Consejo Consultivo se publicarán en la página web de la Entidad y estarán disponibles por un término de cinco (5) días para consulta de los interesados y recepción de observaciones en el correo electrónico que disponga la Dirección de Coordinación Interinstitucional de la Agencia Nacional de Seguridad Vial

para tal fin."

Que en cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución 111 de 2021, la Agencia Nacional de Seguridad Vial realizó la convocatoria, publicación y elección de los representantes al Consejo Consultivo de Seguridad Vial entre abril y octubre de 2021, cuyos resultados se sintetizan así:

- Representante de las víctimas por accidentes de tránsito (siniestros viales) - Miguel Andrés Forero – elegido el 13 de mayo de 2021 mediante votación electrónica.
- Representante de los colectivos de usuario - Daniel Villaveces - Elegido el 13 de mayo de 2021 mediante votación electrónica.
- Representante de los agentes económicos del sector de ensamblaje automotor - María Juliana Rico Ospina – mediante comunicación recibida el 1 de mayo de 2021.
- Representante del sector académico, experto en seguridad vial - Luis Gabriel Márquez Díaz – mediante comunicación recibida el 30 de abril de 2021.
- Representante de organismos de apoyo a las autoridades de tránsito - Everth Bustamante García – mediante comunicación recibida el 28 de abril de 2021.
- Representante de la autoridad de tránsito - Capitán Laura Huertas – mediante comunicación recibida el 19 de octubre de 2021.

Como presidente para el primer año de actuación del Consejo Consultivo fue elegido de manera unánime el representante de los organismos de apoyo al tránsito. Desde el momento de la instalación del Consejo Consultivo de Seguridad Vial hasta la fecha se han realizado 4 sesiones ordinarias y 10 sesiones extraordinarias.

Que el 30 de junio de 2022 se expidió la Ley 2222 "*Por la cual se promueve el uso de la "bici" segura y sin accidentes"*, cuyo artículo 3º modificó el numeral 15.4 del artículo 15 de la Ley 1702 de 2013, incluyéndole, entre otros aspectos, nuevas funciones al Consejo Consultivo de Seguridad Vial, definiendo quienes son sus miembros, el periodo de los mismos, y señalando que a la ANSV le corresponde definir los aspectos generales que aseguren su operatividad, así:

"Artículo 3. Modifíquese el numeral 15.4. del artículo 15 de la Ley 1702 de 2013, el cual quedará así:

15.4. Consejo Consultivo de Seguridad Vial. El Consejo Consultivo de Seguridad Vial será un órgano consejero y de participación público-privado. Tiene por funciones: Proponer acciones y recomendaciones a la Agencia Nacional de Seguridad Vial para la implementación de la política nacional de seguridad vial, informar a sus representados los planes y las estrategias de seguridad vial, y debatir propuestas orientadas a lograr el compromiso y coordinación de los sectores público y privado, en el marco de los objetivos y estrategias nacionales de seguridad vial. La ANSV definirá los aspectos generales que aseguren la operatividad del Consejo.

Las propuestas y recomendaciones del Consejo Consultivo de Seguridad Vial, y en general las decisiones que dicho Consejo adopte, no son vinculantes para la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

Serán Miembros del Consejo Consultivo:

- *4 Representantes de la sociedad civil, así: un representante de colectivos de ciclistas, un representante de colectivos de motociclistas, un representante de peatones y un representante de víctimas de accidentes de tránsito.*
- *Un representante de los agentes económicos del sector automotor.*
- *Un representante de los Organismos de apoyo a las Autoridades de Tránsito.*
- *Un representante de Académicos o expertos en la seguridad vial.*

***Parágrafo 1**. Asistirán como invitados permanentes, el presidente de la Federación de Aseguradores Colombianos Fasecolda o su delegado, un delegado de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), y el presidente del comité de representación del capítulo técnico de autoridades de tránsito o su delegado.*

***Parágrafo 2.** Cada uno de los mencionados actores como integrantes del Consejo Consultivo, incluyendo representantes de la sociedad civil, agentes económicos del sector automotor, Organismos de Apoyo a las Autoridades de Tránsito y académicos o expertos en seguridad vial, elegirá un (1) delegado al Consejo consultivo.*

***Parágrafo 3**. El periodo de les miembros del Consejo Consultivo será de dos (2) años. Los miembros del Consejo que a la fecha de entrada en vigencia de la presente Ley, ostenten tal calidad de conformidad con las disposiciones previamente establecidas, conservarán la calidad de miembros por el tiempo que faltare para completar dos (2) años desde el momento en que se produjo su elección. Una vez culminado dicho periodo los diferentes actores sociales y económicos procederán a elegir a los representantes señalados en el presente artículo."*

Que, teniendo en cuenta lo anterior, surge la necesidad de actualizar la reglamentación expedida por la Agencia Nacional de Seguridad de Vial respecto del Consejo Consultivo de Seguridad Vial como órgano consejero y de participación público-privada, de forma tal que responda a lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley 2222 de 2022.

Que en este sentido se considera pertinente unificar en un solo acto administrativo lo concerniente al Consejo Consultivo, con el fin de realizar una regulación integral, garantizar la seguridad jurídica y evitar la dispersión y proliferación normativa.

Que el contenido de la presente resolución fue publicado en la página Web de la Agencia Nacional de Seguridad Vial del 27 de septiembre al 6 de octubre de 2022, en cumplimiento de lo establecido en el numeral 8 del artículo 8 de la Ley 1437 de 2011

y la Resolución 360 de 2018 de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, para conocimiento de la ciudadanía.

Que, en mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

Artículo 1. Definición - Consejo Consultivo de Seguridad Vial. Órgano consultivo y de participación público-privado en el que son miembros los representantes de la sociedad civil (colectivo de ciclistas, motociclistas, peatones y víctimas de accidentes de tránsito), agentes económicos del sector automotor, organismos de apoyo a las autoridades de tránsito y académicos o expertos en la seguridad vial.

Artículo 2. Objeto. Servir de instancia de participación público-privado de los actores y agentes sociales y económicos relacionados con la seguridad vial, proponer acciones y recomendaciones a la Agencia Nacional de Seguridad Vial para la implementación de la política nacional de seguridad vial, informar a sus representados los planes y las estrategias de seguridad vial, y debatir propuestas orientadas a lograr el compromiso y coordinación de los sectores público y privado, en los objetivos y estrategias nacionales de seguridad vial.

Artículo 3. Miembros. Son miembros del Consejo Consultivo de Seguridad Vial:

1. Cuatro (4) representantes de la sociedad civil, así: un (1) representante de colectivos de ciclistas, un (1) representante de colectivos de motociclistas, un (1) representante de peatones y un (1) representante de víctimas de accidentes de tránsito.
2. Un (1) representante de los agentes económicos del sector automotor.
3. Un (1) representante de los organismos de apoyo a las autoridades de tránsito.
4. Un (1) representante de académicos o expertos en la seguridad vial.

Parágrafo 1. Invitados permanentes. Asistirán de manera permanente con derecho a voz, pero sin voto, el presidente de la Federación de Aseguradores Colombianos FASECOLDA o su delegado, un delegado de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), y el presidente del comité de representación del capítulo técnico de autoridades de tránsito o su delegado.

Parágrafo 2. Invitados eventuales. Dependiendo de los asuntos a abordar, serán invitados eventuales los representantes de organizaciones de naturaleza privada o pública que tengan relación con el tránsito, el transporte u otras actividades en materia de seguridad vial en el país.

Parágrafo 3. Cada uno de los actores de la sociedad civil, agentes económicos del sector automotor, organismos de apoyo a las autoridades de tránsito y académicos o expertos en seguridad vial elegirá un (1) delegado al Consejo consultivo.

Parágrafo 4. Periodo de los miembros. El periodo de los miembros del Consejo Consultivo será de dos (2) años. Los miembros del Consejo que, a 30 de junio de 2022, fecha de la entrada en vigencia de la Ley 2222 de 2022, ostenten tal calidad de conformidad con las disposiciones previamente establecidas, conservarán la calidad de miembros por el tiempo que faltare para completar dos (2) años desde el momento en que se produjo su elección. Una vez culminado dicho periodo los diferentes actores sociales y académicos procederán a elegir a los representantes señalados en el presente artículo.

Artículo 4. Funciones. El Consejo Consultivo de Seguridad Vial tendrá como funciones:

1. Proponer acciones y recomendaciones a la Agencia Nacional de Seguridad Vial para la implementación de la política nacional de seguridad vial.
2. Informar a sus representados los planes y las estrategias de seguridad vial.
3. Debatir propuestas orientadas a lograr el compromiso y coordinación de los sectores público y privado, en el marco de los objetivos y estrategias nacionales de seguridad vial.

Parágrafo 1. Las propuestas y recomendaciones del Consejo Consultivo de Seguridad Vial, y en general las decisiones que dicho Consejo adopte, no son vinculantes para la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

Parágrafo 2. El Consejo Consultivo de Seguridad Vial, deberá actualizar su reglamento interno, el cual incluirá como mínimo la metodología para el funcionamiento del Consejo fundamentado en la construcción participativa, las reglas para la designación del Presidente, las reglas de quorum deliberatorio y decisorio de los asuntos, las propuestas y el ejercicio de las actividades que se requieran para el cumplimiento del objeto del Consejo Consultivo y el lugar en donde se llevarán a cabo las sesiones, todo ello dentro del marco de las disposiciones legales vigentes.

Artículo 5. Mecanismo para la convocatoria, postulación, elección y nombramiento de Representantes. Los representantes de la sociedad civil, los agentes económicos del sector automotor, los organismos de apoyo al tránsito y de los académicos o expertos en seguridad vial, definirán las reglas para la elección de sus representantes en el Consejo Consultivo. La Agencia Nacional de Seguridad Vial, con base en la solicitud que le presenten, podrá disponer los mecanismos técnicos, tecnológicos para apoyar la postulación y elección de los miembros del Consejo Consultivo, siempre y cuando, previo análisis de la pertinencia de la solicitud se cuente con los recursos necesarios y se observen los principios contenidos en los artículos 209 y 267 de la Constitución Política.

Parágrafo transitorio 1: Para la elección inicial de los representantes de colectivos de ciclistas y peatones, se consultará con los correspondientes colectivos, por parte del Consejo Consultivo, de conformidad con lo que se disponga en su reglamento

interno. Mientras tanto el Consejo Consultivo podrá continuar sesionando válidamente.

Parágrafo transitorio 2. El actual representante de los colectivos de usuarios, al haber obtenido la mayor votación en el proceso de elección realizado del 19 de abril al 14 de mayo de 2021, fungirá como representante del colectivo de motociclistas, para el periodo consagrado en la Ley.

Artículo 6. Del carácter de los miembros, actores y agentes sociales. Los miembros del Consejo Consultivo de Seguridad Vial lo hacen motivados en un espíritu cívico de participación ciudadana activa. No generan por este hecho, ninguna clase de vinculación institucional con la Agencia Nacional de Seguridad Vial, ni su participación da lugar a remuneración o reconocimiento económico alguno.

Sus actividades se ejercerán, comprometiéndose públicamente a mantener un apropiado manejo de la información a la cual tengan acceso en virtud de participación en las reuniones del Consejo y/o las mesas de trabajo que se establezcan.

Artículo 7. Sesiones. El Consejo sesionará dos (2) veces al año en reuniones ordinarias. Las reuniones extraordinarias se convocarán cuando las necesidades así lo exijan, o cuando lo estime conveniente el presidente del Consejo, previa convocatoria de la Secretaría técnica.

Las reuniones ordinarias y extraordinarias podrán realizarse de manera presencial o virtual, en todo caso para su convocatoria y desarrollo se aplicarán las reglas y condiciones que se establezcan en el reglamento interno.

La Agencia Nacional de Seguridad Vial podrá poner a disposición del Consejo Consultivo las instalaciones de la Entidad para el desarrollo de las sesiones presenciales.

Artículo 8. Secretaría Técnica. La Secretaría Técnica del Consejo Consultivo de Seguridad Vial estará a cargo del designado de la Dirección de Coordinación Interinstitucional de la Agencia Nacional de Seguridad Vial y ejercerá las siguientes funciones:

1. Convocar a las sesiones ordinarias y extraordinarias del Consejo Consultivo de Seguridad Vial, preparar el orden del día y elaborar las actas de cada reunión, conforme a lo estipulado en el reglamento interno.
2. Coordinar las actividades de apoyo que sean necesarias para el desarrollo de las sesiones del Consejo Consultivo.
3. Realizar funciones de relatoría, conservación y custodia de los documentos generados por el Consejo Consultivo.
4. Dar a conocer a la Dirección General de la ANSV las propuestas y recomendaciones concertadas por los miembros del Consejo Consultivo.
5. Hacer seguimiento a los compromisos que se deriven de las sesiones del

Consejo Consultivo.

6. Las demás que le sean asignadas por el Consejo Consultivo.

Artículo 9. **Vigencia**. La presente Resolución rige a partir de su publicación y deroga las disposiciones que le sean contrarias.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE,

Dada en Bogotá, D.C., a los dieciocho (18) días del mes de noviembre de 2022.

Juan Carlos Beltran Bedoya

Firmado digitalmente por Juan Carlos Beltran Bedoya
Fecha: 2022.11.18 21:33:26 -05'00'

JUAN CARLOS BELTRÁN BEDOYA
Director General

Proyectó: Lilian Petit Olivella, Contratista Dirección de Coordinación Interinstitucional
Revisó: Juan Sebastián Bogotá, Asesor Dirección Coordinación Interinstitucional
Angie De La Vega, Abogada Oficina Asesora Jurídica
Aprobó: Liliana Oñate Acosta, Directora Coordinación Interinstitucional
Angélica Avendaño Ortegón, Jefe Oficina Asesora Jurídica

Juan Sebastián Jorge Mario Bogotá Gómez — Firmado digitalmente por Juan Sebastián Jorge Mario Bogotá Gómez
Liliana Paola Oñate Acosta — Digitally signed by Liliana Paola Oñate Acosta
Angelica Maria Avendaño Ortegon — Firmado digitalmente por Angelica Maria Avendaño Ortegon Fecha: 2022.11.18 17:09:29 -05'00'